

통 보

제 목 예정가격 작성에 관한 사항

소 관 기 관 ■■■■■병원

조 치 기 관 ■■■■■병원

내 용

1. 업무개요

■■■■■병원에서는 진료서비스 제공에 필요한 물품 및 용역을 조달하기 위하여 관련 계약을 체결·운영하고 있으며, 계약의 성격 및 규모에 따라 입찰 또는 수의계약 방식으로 추진하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제8조의2(예정가격의 작성) 제1항에서는 입찰 또는 수의계약 추진 시 낙찰자 및 계약금액의 결정기준으로 삼기 위하여 미리 해당 규격서 및 설계서 등에 따라 예정가격을 작성하여야 하며, 다른 국가기관 또는 지방자치단체와 계약을 체결하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 예정가격을 작성하지 아니하거나 이를 생략할 수 있다고 규정하고 있다.

또한, 동법 시행령 제7조의2(예정가격의 작성방법 등) 제2항에서는 예정가격을 작성하지 않는 계약으로 일괄입찰, 실시설계 기술제안입찰 및 기본설계 기술제안입찰을 규정하고 있으며, 예정가격의 작성을 생략할 수 있는 계약으로는 같은

시행령 제26조제1항제5호가목 및 바목에 따른 수의계약, 협상에 의한 계약, 경쟁적 대화에 의한 계약 및 개산계약을 규정하고 있다.

따라서, ■■■㉠㉠병원은 관련 법령에서 예정가격을 작성하지 않거나 생략할 수 있도록 규정한 경우를 제외하고는 예정가격 산정 절차를 거쳐 계약금액 결정의 적정성과 계약 절차의 공정성을 확보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2025년 ■■■㉠㉠병원 계약현황을 검토한 결과, [표]와 같이 예정가격 작성 대상 계약임에도 예정가격 작성 절차를 거치지 않은 채 계약을 체결하였다.

[표] 2025년 ■■■㉠㉠병원 예정가격 미산정 계약내역

번호	계약명	예정금액 산정	비고
1			
2			
3			
4			

* 데이터 출처 : ■■■㉠㉠병원 사전요구자료 4. 물자관리 및 관련 계약서

특히, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제27조(재공고입찰과 수의계약)에 따라 재공고 유찰 후 수의계약을 추진하면서, 별도의 예정가격 산

정 절차 없이 기존 입찰공고 때 산정한 기초금액을 활용하여 수의계약을 체결하였고, 같은 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항제2호바목에 따라 제조·공급자가 직접 설치·조립 또는 정비하는 경우의 수의계약을 추진하면서 예정가격 작성 없이 최저 견적가를 기준으로 계약을 체결하였다.

다만, 예정가격 작성 절차는 실시하지 않았으나, 계약 체결 과정에서 2인 이상의 견적서를 비교·검토하거나 거래실례가격을 확인하는 등 계약금액의 적정성을 검토하기 위한 절차는 수행하였다.

그러나, 예정가격 작성이 생략 가능한 대상이 아님에도 예정가격 작성 절차 없이 계약을 체결하는 것은 계약 절차의 공정성이 저해될 우려가 있으므로, 관련 법령에 따른 예정가격 작성 절차를 철저히 준수할 필요가 있다.

관계기관 의견

■■■㉠㉠병원에서는 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ■■■㉠㉠병원장은

관련 법령에 따라 예정가격 작성 절차를 준수하여 계약 절차의 공정성을 확보하고, 관련 직원에 대해 직무 교육을 실시하는 등 재발방지에 철저를 기하시기를 바랍니다. (통보)